

시정 요구

1. 제 목 : 압류재산 공매공고 등기 말소 업무 불철저
2. 소관부점 : 서울서부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울서부지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제11호에 따라 정부위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국세징수법」 제89조에 따르면 관할 세무서장은 매각결정을 한 후 매수인이 매수대금을 납부하기 전에 체납자가 압류와 관련된 체납액을 납부하고 매각결정의 취소를 신청하거나 매각결정기일 전에 공매를 취소한 경우에는 제74조1)에 따른 공매공고의 등기 또는 등록을 말소(이하 “공매공고 등기 말소”라 한다)할 것을 관할 등기소등에 촉탁하도록 되어 있으며

1) 제74조(공매공고에 대한 등기 또는 등록의 촉탁) 관할 세무서장은 제72조에 따라 공매공고를 한 압류재산이 권리의 변동에 등기 또는 등록이 필요한 경우 공매공고 즉시 그 사실을 등기부 또는 등록부에 기입하도록 관할 등기소등에 촉탁하여야 한다.

「지방세징수법」 제86조에 따르면 공매취소, 중지, 매각결정을 취소한 경우에는 제79조에 따른 공매공고 등기 또는 등록을 말소할 것을 관계 관서에 촉탁하도록 되어 있다.²⁾

[표 4] 압류재산 공매공고 등기 말소 사유

구분	공매공고 등기 말소 사유
국세징수법	제86조(매각결정의 취소) 1. 제84조에 따른 매각결정을 한 후 매수인이 매수대금을 납부하기 전에 체납자가 압류와 관련된 체납액을 납부하고 매각결정의 취소를 신청하는 경우. 이 경우 체납자는 매수인의 동의를 받아야 한다. 제88조(공매의 취소 및 정지) ③ 관할 세무서장은 매각결정기일 전에 공매를 취소한 경우 공매취소 사실을 공고하여야 한다.
지방세징수법	제83조(공매의 취소 및 공고) ③ 지방자치단체의 장은 제78조제2항제9호에 따른 매각결정 기일전에 공매를 취소하면 공매 취소 사실을 공고하여야 한다. 제85조(공매의 중지) ① 공매를 집행하는 공무원은 매각결정 기일 전에 체납자 또는 제3자가 그 체납액을 완납하면 공매를 중지하여야 한다. ② 여러 재산을 한꺼번에 공매하는 경우에 그 일부의 공매대금으로 체납액 전액에 충당될 때에는 남은 재산의 공매는 중지하여야 한다. 제95조(매각결정의 취소) ① 1. 제92조에 따른 매각결정을 한 후 매수인이 매수대금을 납부하기 전에 체납자가 매수인의 동의를 받아 압류와 관련된 체납액을 납부하고 매각결정 취소를 신청하는 경우

따라서, 체납 압류재산 공매대행기관³⁾으로서 관련 법령을 준수하고 체납 압류재산의 등기부등본 상 공매에 대한 정확한 정보가 제공될 수 있도록 공매공고 등기 말소 업무를 철저히 하여야 한다.

2) 「압류재산 매각대행업무요강」 제39조에도 명시

3) ① 국세: 「국세징수법」 제103조(공매등의 대행) ① 관할 세무서장은 다음 각 호의 업무에 전문지식이 필요하거나 그 밖에 직접 공매등을 하기에 적당하지 아니하다고 인정되는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 한국자산관리공사에 공매등을 대행하게 할 수 있다. 이 경우 공매등은 관할 세무서장이 한 것으로 본다
1. 공매 2. 수익계약 3. 매각재산의 권리이전 4. 금전의 배분

② 지방세: 「지방세징수법」 제103조의2(공매등의 대행)

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간 동안 서울서부지역본부 소관 압류재산에 대하여 공매공고 등기 말소 업무 실태를 점검한 결과

2018. 4. 12. ♣♣♣♣청으로부터 수입한 체납자 ♀♀♀의 압류재산 (XXXX-XXXXX-XXX) ‘★★★★시 □구 ◎◎◎◎가 XX-XXX 외 3필지 ■■■■■ 제X층 제XXX호’의 경우 2019. 8. 21. 공매공고 등기 한 후 최초 공매예정가격의 25%까지 매각되지 않아 2021. 4. 26. 공매 취소 하였으나 감사일 현재까지 공매공고 등기가 말소되어 있지 않는 등

[별지 3] “공매공고 등기 말소 미처리 명세”와 같이 공매 공고 등기된 후 공매가 취소되었는데도 감사일 현재까지 공매공고 등기 말소가 되지 않은 278건이 확인되었다.

[소관부점 의견] 서울서부지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 공매공고 등기 말소 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

서울서부지역본부 본부장은 공매공고 등기 후 공매가 취소되었으나 공매공고 등기 말소가 되어 있지 않은 278건에 대하여 조속한 시일 내에 조치하고 앞으로 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)